



TECHCOMINSURANCE

M01.02

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PHI NHÂN THỌ TECHCOM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/QĐ-TCGIns

Tp. Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành

Quy tắc Bảo hiểm Tự nguyện xe ô tô (Thiệt hại vật chất xe)

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TECHCOM

- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 99/GP/KDBH cấp ngày 02/10/2024 của Bộ Tài Chính về việc thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom (TCGIns);
- Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị TCGIns về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty;
- Xét đề nghị của Trường Ban Quản lý nghiệp vụ và sản phẩm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy tắc Bảo hiểm Tự nguyện xe ô tô (Thiệt hại vật chất xe)**”;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Điều 3. Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách các Ban và Giám đốc các Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLN.V. 2



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Vinh

- **Xe buýt:** Xe ô tô khách có số chỗ ngồi ít hơn số chỗ đứng hoặc là xe ô tô khách được sử dụng vào mục đích vận tải hành khách công cộng.
 - c. **Xe vừa chở người vừa chở hàng:** Bao gồm xe bán tải (xe pickup), Xe tải Van - ô tô thùng kín có khoang chở hàng liền khối với khoang người ngồi có bố trí cửa xếp dỡ hàng hoặc các loại xe vừa chở người vừa chở hàng khác theo quy định của pháp luật.
 - d. **Xe ô tô chuyên dùng:** Ô tô có kết cấu và trang bị các thiết bị chuyên dụng thực hiện một chức năng, công dụng riêng biệt, bao gồm: ô tô quét đường, ô tô hút chất thải, ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông, ô tô bơm bê tông, ô tô cần cẩu, ô tô thang, ô tô khoan, ô tô cứu hộ giao thông, ô tô truyền hình lưu động, ô tô kiểm tra và bảo dưỡng cầu, ô tô kiểm tra cáp điện ngầm, ô tô chụp X-Quang, ô tô phẫu thuật lưu động, ô tô cứu thương, ô tô vận chuyển tiền, xe chuyên sử dụng cho tang lễ...
 - e. **Thiết bị chuyên dùng:** Thiết bị được gắn trên xe ô tô / rơ moóc chuyên dùng để thực hiện chức năng công dụng riêng biệt.
 - f. **Ô tô điện:** Xe ô tô chạy bằng một hoặc nhiều động cơ điện sử dụng 100% năng lượng được lưu trữ trong bộ pin điện động cơ và bộ pin điện động là nguồn năng lượng duy nhất để xe ô tô hoạt động.
 - g. **Bộ pin điện động cơ:** Được sử dụng lưu trữ năng lượng điện cung cấp cho động cơ điện để ô tô điện hoạt động, có thể sạc nhiều lần từ các nguồn điện bên ngoài.
 - h. **Ô tô lai sạc điện:** Xe ô tô sử dụng đồng thời động cơ đốt trong truyền thống kết hợp với một động cơ điện. Xe ô tô lai sạc điện ít sử dụng xăng, dầu hơn do được bổ sung nguồn chạy điện.
 - i. **Xe điện:** Xe gắn động cơ điện, có hai trục và ít nhất bốn bánh, có kết cấu để chở người (tối đa không quá 15 chỗ gồm cả lái xe), vận tốc thiết kế lớn nhất không vượt quá 30km/h, tham gia giao thông chỉ trong phạm vi hạn chế hoặc không tham gia giao thông (chỉ hoạt động trên đường chuyên dùng trong khu vực nội bộ).
 - j. **Xe máy chuyên dùng:** Bao gồm máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng...
2. **Chủ xe** là cá nhân, tổ chức sở hữu xe ô tô (bao gồm cả trường hợp đã có Hợp đồng mua bán xe nhưng chưa làm thủ tục chuyển đổi đăng ký theo quy định) hoặc cá nhân, tổ chức được giao chiếm hữu, sử dụng xe Ô tô hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 3. **Bên mua bảo hiểm** là tổ chức, cá nhân kê khai, xác nhận Yêu cầu bảo hiểm, giao kết Hợp đồng bảo hiểm với Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm khi có quyền sở hữu; quyền khác đối với đối tượng bảo hiểm (tài sản được bảo hiểm); quyền chiếm hữu, quyền sử dụng của người không phải là chủ sở hữu.
 4. **Người được bảo hiểm** là tổ chức, các nhân có tài sản được bảo hiểm.
 5. **Lái xe** là người điều khiển Xe và/hoặc người vận hành thiết bị chuyên dùng trên xe được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất.
 6. **Xe đang hoạt động** là trạng thái động cơ của xe đang được vận hành (nổ máy, động cơ điện đang hoạt động) và/hoặc có sự điều khiển của Lái xe (bao gồm xe đang di chuyển, dừng đỗ xe hoặc vận hành động cơ để hỗ trợ thiết bị chuyên dùng trên xe hoạt động).

bảo hiểm, các Điều khoản bổ sung trực tiếp hoặc đăng tải các tài liệu liên quan trên website của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom.

15. **Giá thị trường** là giá mua bán trung bình của chiếc xe tương tự cùng năm sản xuất, cùng hãng sản xuất (maker), cùng mẫu xe (model) được chào bán trên thị trường ngay tại thời điểm cần xác định.
16. **Giá trị bảo hiểm** là giá trị thực tế của xe do Bên mua bảo hiểm thỏa thuận với Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom và phù hợp với giá thị trường tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
17. **Số tiền bảo hiểm (viết tắt là STBH)** là số tiền mà Bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm và được ghi trên HĐBH / GCNBH nhưng không cao hơn Giá trị bảo hiểm.
18. **Bảo hiểm dưới giá trị** là việc Bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn Giá trị bảo hiểm.
19. **Mức khấu trừ** (còn gọi là **Mức miễn thường có khấu trừ**) là số tiền mà Người được bảo hiểm sẽ phải tự chịu đối với mỗi vụ tổn thất có thể được bồi thường theo HĐBH / GCNBH. Mức khấu trừ quy định trên HĐBH / GCNBH sẽ được trừ vào số tiền bồi thường thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
20. **Cơ sở sửa chữa chính hãng** là (các) cơ sở sửa chữa, showroom của công ty / chi nhánh, đại lý bán / phân phối xe được hãng sản xuất xe / nhà phân phối hợp pháp thực hiện dịch vụ sửa chữa và cung cấp các loại phụ tùng chính hãng.
21. **Những yếu tố làm cơ sở để tính phí** bảo hiểm bao gồm số tiền bảo hiểm, mục đích sử dụng xe, kết cấu xe, thiết bị / phụ kiện lắp thêm ...

Điều 2: Hiệu lực bảo hiểm

- 2.1. Hiệu lực bảo hiểm là thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn bảo hiểm được ghi trên HĐBH / GCNBH. Trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom chỉ phát sinh sau khi Bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ ngay khi nhận GCNBH (trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản).
- 2.2. Trong thời hạn bảo hiểm ghi trên GCNBH, nếu Chủ xe chuyển quyền sở hữu xe hợp lệ theo quy định của pháp luật:
 - a. Trường hợp Chủ xe cũ chuyển quyền sở hữu xe kèm theo GCNBH, mọi quyền lợi liên quan đến xe được bảo hiểm sẽ có hiệu lực đối với Chủ xe mới. Chủ xe mới cần thông báo bằng văn bản (kèm theo các tài liệu chứng minh quyền sở hữu xe) cho Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục sang tên (ngày lập giấy hẹn lấy Đăng ký xe) theo quy định pháp luật để Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom cấp đổi GCNBH, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm.
 - b. Trường hợp Chủ xe cũ không chuyển quyền lợi bảo hiểm cho Chủ xe mới, GCNBH sẽ chấm dứt hiệu lực từ thời điểm xe được chuyển quyền sở hữu (thời điểm này được xác định trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu do Chủ xe cũ cung cấp). Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom sẽ hoàn lại phí cho Chủ xe cũ theo quy định tại Điều 3, thời gian làm căn cứ tính phí hoàn lại được xác định từ thời điểm Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom nhận được yêu cầu hoàn phí bảo hiểm bằng văn bản.

3.3. Khôi phục hiệu lực HĐBH/ GCNBH

Đối với trường hợp HĐBH / GCNBH tự động chấm dứt trong trường hợp nêu tại mục 3.1 trên đây, HĐBH / GCNBH sẽ được khôi phục hiệu lực kể từ thời điểm Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ phí bảo hiểm và được Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom chấp thuận bằng văn bản, tùy theo thời điểm nào đến sau. Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh trong khoảng thời gian từ thời điểm HĐBH / GCNBH chấm dứt hiệu lực đến thời điểm HĐBH / GCNBH được khôi phục hiệu lực.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ xe / Bên mua bảo hiểm

4.1. Chủ xe / Bên mua bảo hiểm có quyền:

- a. Lựa chọn tham gia thêm các điều khoản bổ sung để mở rộng và hoặc thu hẹp phạm vi bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm tự nguyện xe Ô tô theo thỏa thuận với Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom;
- b. Yêu cầu Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, cấp GCNBH / ký kết HĐBH;
- c. Yêu cầu Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom trả tiền bảo hiểm cho Người thụ hưởng bảo hiểm hoặc bồi thường cho Người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong HĐBH hoặc theo văn bản chuyển quyền thụ hưởng liên quan (nếu có) khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
- d. Chuyển nhượng quyền sở hữu xe kèm theo quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực cho Chủ xe mới hoặc yêu cầu chấm dứt HĐBH / GCNBH theo quy định tại Quy tắc này và quy định của pháp luật;
- e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Chủ xe / Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

- a. Khi yêu cầu bảo hiểm, phải đọc và yêu cầu Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom giải thích (nếu cần) để hiểu rõ Quy tắc bảo hiểm tự nguyện Xe ô tô của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom và phải kê đầy đủ, trung thực những nội dung trong GYCBH theo mẫu của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom và/hoặc cung cấp đầy đủ thông tin về xe được quy định trong HĐBH / GCNBH.
- b. Tạo điều kiện thuận lợi để Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom xem xét, đánh giá tình trạng xe trước khi cấp GCNBH.
- c. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ ngay khi nhận GCNBH hoặc theo đúng thời hạn được quy định trong HĐBH.
- d. Trong thời hạn bảo hiểm, nếu có sự thay đổi các thông tin liên quan đến HĐBH / GCNBH và những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm, Chủ xe phải thông báo cho Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom trong vòng 15 ngày kể từ khi có sự thay đổi những yếu tố đó (ví dụ: thay đổi mục đích sử dụng, kết cấu xe, phạm vi hoạt động...):
 - i. Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm: Chủ xe có quyền yêu cầu Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom giảm phí cho thời gian bảo hiểm còn lại của HĐBH / GCNBH. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giảm phí của Chủ xe, Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom phải xem xét, giải quyết theo yêu cầu.

- j. Trường hợp xe Ô tô bị mất trộm toàn bộ xe, bị cướp toàn bộ xe hoặc bị mất do thiên tai, Chủ xe / Đại diện chủ xe phải thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc và trong vòng 24 giờ phải thông báo cho Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom, đồng thời thực hiện các công việc theo hướng dẫn của cơ quan công an và Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom để cùng phối hợp giải quyết.
- k. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom

5.1. Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom có quyền:

- a. Có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận bán bảo hiểm tự nguyện xe Ô tô cho Bên mua bảo hiểm;
- b. Thu phí bảo hiểm đầy đủ ngay khi cấp GCNBH hoặc theo thỏa thuận trong HDBH;
- c. Yêu cầu Bên mua bảo hiểm / Chủ xe / Lái xe cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện HDBH, các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ yêu cầu bồi thường.
- d. Từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường cho Chủ xe trong trường hợp tổn thất không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc giảm trừ bồi thường theo thỏa thuận trong HDBH và Quy tắc này;
- e. Yêu cầu Chủ xe / Lái xe áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Quy tắc này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
- f. Yêu cầu Người thứ ba bồi hoàn số tiền mà Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom đã / sẽ phải bồi thường cho Người được bảo hiểm do lỗi của Người thứ ba gây ra đối với chiếc xe ô tô được bảo hiểm;
- g. Đơn phương chấm dứt HDBH / GCNBH khi Bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm;
- h. Các quyền khác theo quy định của Pháp luật.

5.2. Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom có nghĩa vụ:

- a. Giải thích cho Chủ xe / Bên mua bảo hiểm về Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, quyền lợi và trách nhiệm của Chủ xe / Bên mua bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm;
- b. Cấp cho Bên mua bảo hiểm GCNBH, Quy tắc bảo hiểm, các ĐKBS (nếu có) hoặc HDBH sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;
- c. Trả tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, hợp lệ và không quá 30 ngày làm việc trong trường hợp Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom phải tiến hành xác minh hồ sơ sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Trong trường hợp Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom không đủ thẩm quyền để xác minh các yếu tố trong hồ sơ thì hồ sơ bồi thường được coi là đầy đủ và hợp lệ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau 90 ngày kể từ ngày Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xác minh mà chưa có kết quả xác minh thì Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom sẽ chủ động tiến hành xác minh, xem xét giải quyết bồi thường trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được.

tai nạn, mức độ thiệt hại cùng các chứng từ, bản ảnh chụp thiệt hại và các tài liệu liên quan làm căn cứ xác định bồi thường theo hướng dẫn của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom.

Điều 7: Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Đối với từng vụ việc cụ thể, hồ sơ bồi thường bao gồm một hoặc nhiều loại tài liệu sau:

1. Tài liệu do Chủ xe/ Đại diện hợp pháp của Chủ xe cung cấp:
 - a. Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường (theo mẫu do Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom cung cấp).
 - b. Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (bản sao có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bản sao có xác nhận của nhân viên Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom sau khi đã đối chiếu với bản gốc hoặc bản gốc để nhân viên Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom kiểm tra và sao chụp trực tiếp) như sau:
 - GCNBH và/hoặc HDBH và các thỏa thuận khác bằng văn bản (nếu có);
 - Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe hợp lệ và còn hiệu lực của người điều khiển xe bị tổn thất;
 - Các giấy tờ liên quan đến mua, bán, chuyển nhượng, cho, tặng, ủy quyền sử dụng xe (nếu có);
 - Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hợp lệ và còn hiệu lực hoặc các giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp xe lưu hành tạm thời có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc hoạt động trong thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm định lần đầu tiên tại Việt Nam) (Ví dụ: xe lưu hành tạm thời có Giấy đăng ký lưu hành tạm thời của cơ quan chức năng có thẩm quyền...).
 - c. Tài liệu chứng minh thiệt hại bao gồm:
 - i. Đối với thiệt hại về tài sản:
 - Các hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc thuê cầu kéo (nếu có), sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại (nếu sửa chữa tại các cơ sở sửa chữa xe không thuộc hệ thống bảo lãnh của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom), chứng từ xác định giá trị tài sản (nếu cần). Biên bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc mất trộm, mất cắp, bị cướp hoặc mất tích xe;
 - Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà Chủ xe / Đại diện hợp pháp của Chủ xe / Lái xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom.
 - ii. Đối với thiệt hại về hàng hóa:

Các chứng từ xác định nguồn gốc, giá trị hàng hoá như: hợp đồng vận chuyển, hoá đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, biên bản giao nhận hàng hoá ghi rõ khối lượng và số lượng hàng hoá, biên bản xác định tổn thất giữa chủ hàng và Chủ xe / Đại diện hợp pháp của Chủ xe / Người thụ hưởng hợp pháp.
 - iii. Đối với thiệt hại về người:

Các chứng từ y tế xác định tình trạng thương tích của nạn nhân như: Giấy ra viện, bệnh án, giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật, giấy chứng từ, chứng từ chứng minh

1. Đối với những phạm vi bảo hiểm được cấp trùng của các HĐBH / GCNBH, Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của HĐBH / GCNBH cấp bồi / ký kết với Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom trên tổng số tiền tất cả các HĐBH / GCNBH mà Chủ xe / Bên mua bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm và đang còn hiệu lực tại thời điểm xảy ra tổn thất.
2. Đối với những phạm vi bảo hiểm không trùng nhau của các HĐBH/ GCNBH (nếu có), Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom sẽ giải quyết bồi thường độc lập theo HĐBH/ GCNBH đã ký kết.

Điều 9: Thời hạn yêu cầu bồi thường, khiếu nại và thời hiệu khởi kiện

- 9.1. Thời hạn yêu cầu bồi thường là 01 (một) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện sáo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
- 9.2. Thời hạn khiếu nại về quyết định bồi thường của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom là 90 ngày kể từ ngày Chủ xe nhận được thông báo bồi thường của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Quá thời hạn này, Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom sẽ không giải quyết khiếu nại.
- 9.3. Thời hiệu khởi kiện về việc giải quyết khiếu nại bảo hiểm của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom là 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp từ hợp đồng bảo hiểm.
- 9.4. Mọi tranh chấp phát sinh từ HĐBH / GCNBH, nếu Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom và Chủ xe/ Đại diện hợp pháp của Chủ xe không giải quyết được bằng thương lượng, sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết.

Điều 10: Điều khoản bổ sung

Ngoài các quy định tại Quy tắc bảo hiểm này, Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom sẽ đưa ra thêm các điều khoản bổ sung để Chủ xe / Bên mua bảo hiểm lựa chọn. Các điều khoản bổ sung chỉ có hiệu lực khi Chủ xe / Bên mua bảo hiểm có yêu cầu và đã đóng phụ phí bảo hiểm bổ sung và được Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom chấp nhận bảo hiểm.

Chương II

BẢO HIỂM THIẾT HẠI VẬT CHẤT XE

Điều 11: Phạm vi bảo hiểm

- 11.1 Trừ những trường hợp Xe bị tổn thất thuộc những điểm loại trừ quy định tại Điều 12 Quy tắc này, Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe/ Người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau:
 - a. Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác), lật, đổ, chìm, rời toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;
 - b. Hỏa hoạn, cháy, nổ;
 - c. Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên (Bao gồm nhưng không giới hạn bão, lũ, lụt, sét đánh, giông tố, động đất, sụt lở, sóng thần...);

4. Tại thời điểm xảy ra tổn thất khi xe đang hoạt động, Lái xe điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hoặc sử dụng các chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.
5. Xe bị tổn thất khi Lái xe điều khiển xe đi vào đường có gắn biển cấm / khu vực cấm, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, lùi xe tại các nơi cấm lùi, rẽ hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, xe đi đêm không có thiết bị chiếu sáng theo quy định của pháp luật.
6. Xe dừng, đỗ tại khu vực cấm dừng, cấm đỗ theo quy định của pháp luật và bị thiệt hại (do mọi nguyên nhân).
7. Xe sử dụng để đưa xe (hợp pháp hoặc trái phép), xe được dùng để kéo xe khác không tuân thủ quy định của pháp luật.
8. Xe chờ hàng trái phép theo quy định của pháp luật hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn về vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa (bao gồm các trường hợp xe bị tổn thất do chính hàng hóa chở trên xe bị xô lệch, va đập trong quá trình vận chuyển gây ra mà không phải do xe bị đâm, va, lật đổ do tai nạn).
9. Tổn thất xảy ra ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.
10. Tổn thất do chiến tranh, khủng bố.
11. Tổn thất do hao mòn, hư hỏng tự nhiên phát sinh trong quá trình hoạt động của xe, hoặc do bản chất vốn có của xe ô tô, hỏng hóc do lỗi kỹ thuật, khuyết tật, ẩn tỳ của xe hoặc hỏng hóc thêm do sửa chữa, thiệt hại trong quá trình sửa chữa (bao gồm cả chạy thử). Các thiệt hại gián tiếp như giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác xe.
12. Hư hỏng động cơ do xe hoạt động trong vùng/ đường đang bị ngập nước hoặc do nước lọt vào động cơ gây nên hiện tượng thủy kích đối với động cơ đốt trong hoặc gây hư hỏng động cơ điện của xe ô tô điện (trừ trường hợp xe đang hoạt động bị tai nạn bất ngờ đâm xuống ao, hồ, sông, suối... dẫn đến hư hỏng động cơ).
13. Hư hỏng về động cơ điện, bộ pin điện động cơ hoặc các bộ phận máy móc, thiết bị điện (kể cả hệ thống âm thanh, điều hòa) do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào không phải do các nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm gây ra.
14. Tổn thất đối với sẫm, lớp, bạt thùng xe, logo biểu tượng, tem chữ, nhãn mác, biểu tượng của nhà sản xuất, ốp chụp la-zăng, chìa khóa cơ/ chìa khóa điện/ điều khiển điện của xe, tấm lót gầm, trừ trường hợp tổn thất xảy ra do cùng một nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn.
15. Mất các bộ phận của xe trong mọi trường hợp (trừ trường hợp xác định được bộ phận bị mất đã bị tổn thất do cùng một nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn).
16. Mất toàn bộ xe trong trường hợp bị lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe (xe

- i. Trường hợp xe được bảo hiểm dưới giá trị, số tiền bồi thường sẽ được tính theo tỷ lệ giữa Số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 - ii. Trường hợp xe được bảo hiểm bằng hoặc trên giá trị, số tiền bồi thường bằng chi phí hợp lý để phục hồi, sửa chữa xe bị tổn thất. Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom chỉ chấp nhận thay thế mới đối với những hạng mục bị tổn thất không thể khắc phục được hoặc chi phí khắc phục vượt quá 50% giá trị thay mới của hạng mục đó.
- c. Trường hợp chấp nhận thay mới các hạng mục bị tổn thất, Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom xác định chi phí hợp lý cho bộ phận hư hỏng phải thay thế mới được tính bằng chi phí thay thế thực tế trừ đi số tiền khấu hao (trừ trường hợp có thỏa thuận bảo hiểm bổ sung bồi thường không áp dụng khấu hao thay mới), cụ thể như sau:
- i. Đối với các trường hợp xe không tham gia Điều khoản bảo hiểm bổ sung không tính khấu hao phụ tùng, vật tư thay mới, Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom sẽ áp dụng Bảng tỷ lệ khấu hao sau:

Thời gian sử dụng	Tỷ lệ khấu hao			
	Xe không KD		Xe KDVT	
	Vật tư, phụ tùng	Bộ Pin điện động cơ	Vật tư, phụ tùng	Bộ Pin điện động cơ
Đến 3 năm	0%		0%	25%
Từ trên 3 năm đến 6 năm	15%	30%	25%	40%
Từ trên 6 năm đến 10 năm	25%	40%	35%	50%
Từ trên 10 năm đến 15 năm	35%	50%	45%	60%
Từ trên 15 năm	45%	60%	55%	70%

Các loại xe chuyên dùng, xe tải được tính theo đối tượng xe KDVT.

Đối với các loại xe buýt/ xe kinh doanh vận tải hành khách chạy tuyến cố định/ nội tỉnh/ liên tỉnh, xe cho thuê tự lái, xe taxi, tỷ lệ khấu hao sẽ được tính như sau:

- *Xe sử dụng đến 3 năm*: vật tư, phụ tùng khác 15%, bộ pin điện động cơ của ô tô điện 25%.
- *Xe sử dụng từ trên 3 năm*: tính bằng 150% tỷ lệ khấu hao tương ứng với số năm sử dụng nêu trên của nhóm xe KDVT.

Trong trường hợp Cơ sở sửa chữa, Chủ xe/ Đại diện hợp pháp của Chủ xe và Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom cùng nhau thống nhất và xác định được các hạng mục thay thế không sử dụng phụ tùng mới mà sử dụng phụ tùng cũ tương đương với phụ tùng bị hư hỏng thì Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom không tính khấu hao phụ tùng thay thế.

bảo hiểm. Trường hợp Chủ xe/ Người được bảo hiểm có đề nghị nhận lại chiếc xe bị tổn thất, Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom sẽ giảm số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ tương đương giá trị thu hồi thanh lý chiếc xe bị tổn thất theo định giá của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom hoặc cơ quan chức năng do Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom chỉ định.

- iii. Đối với trường hợp đã giải quyết bồi thường cho xe bị mất trộm, mất cướp sau đó tìm được xe thì Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom được quyền sở hữu chiếc xe đó.

Điều 15: Mức khấu trừ (Mức miễn thường có khấu trừ) áp dụng đối với tổn thất vật chất xe

Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom áp dụng mức khấu trừ tối thiểu là 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/vụ tổn thất không phân biệt xe KĐVT hoặc Không KĐVT (không bao gồm các trường hợp bồi thường tổn thất toàn bộ; bồi thường tổn thất theo điều khoản bổ sung đã áp dụng mức khấu trừ riêng).

Điều 16: Giảm trừ bồi thường

16.1. Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom sẽ giảm trừ bồi thường theo tỷ lệ trong một số trường hợp sau đây:

- a. Giảm trừ đến 10% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:
- Chủ xe không gửi Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường (bằng văn bản) cho Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đã được Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom giám định thiệt hại trong thời gian này hoặc đã thông báo cho Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom theo số điện thoại Hotline ngay thời điểm xảy ra tai nạn).
 - Chủ xe / Lái xe không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất trừ trường hợp di chuyển để đảm bảo an toàn cho người và/hoặc tài sản, hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng, không thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, không thông báo ngay cho Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom hoặc không thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom.
- b. Giảm trừ đến 25% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:
- Chủ xe / Lái xe tự ý di chuyển khỏi hiện trường (trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền).
 - Chủ xe / Lái xe tự ý tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom (trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).
 - Điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ cho phép và có kết luận bằng văn bản của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định vượt quá 20%;
- c. Xe chở quá trọng tải, quá số lượng người theo quy định trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,